

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3176/2538

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
นาง นิอินทร์ แซ่ลี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 700, มาตรา 940, มาตรา 985, มาตรา 986 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 148, มาตรา 243

คดีเดิมโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินในฐานะที่จำเลยที่1เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินและจำเลยที่2เป็นผู้รับอาวัลศาลพิพากษายกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่1รับผิดชอบหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นการเรียกร้องให้รับผิดชอบสัญญาอีกฉบับหนึ่งต่างหากจากตัวสัญญาใช้เงินจึงเป็นคนละประเด็นกับที่โจทก์และจำเลยที่1พิพาทกันในคดีเดิมฟ้องโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่1จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำแต่เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบสัญญาที่จำเลยที่1จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีนี้จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี สำหรับฟ้องของโจทก์ส่วนที่เกี่ยวข้อกับจำเลยที่2นั้นตามหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินมีข้อความระบุถึงจำเลยที่2เพียงว่าจำเลยที่2ผู้รับอาวัลได้ทราบข้อตกลงในการที่จำเลยที่1ได้นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายให้แก่โจทก์ดังกล่าวข้างต้นแล้วทุกประการจำเลยที่2ยินยอมรับอาวัลและลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับอาวัลไม่ปรากฏว่ามีข้อความอื่นใดในลักษณะเป็นการค้าประกันคงระบุแต่เพียงว่าเป็นผู้รับอาวัลแม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่2ในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่าง

เดียวกับบุคคลอื่นตนประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา940โดยไม่อาจอ้างเรื่องการผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไปในมาตรา700ข้อต่อสู้ได้ฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่2คดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่2ร่วมรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินอันเป็นประเด็นข้อวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิมและเมื่อคดีเดิมถึงที่สุดแล้วฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่2คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินขายให้แก่โจทก์รวม 2 ฉบับ มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้อวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับดังกล่าว ในการซื้อตัวสัญญาใช้เงินจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินในวันที่ที่ลงในตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับโดยมีข้อตกลงว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ต้องใช้เงินจนครบตลอดจนค่าเสียหายจำเลยที่ 1 ผิดนัด โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับรวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,095.88 บาท

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่าโจทก์เคยฟ้องให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอวัลรับผิดชอบคดีถึงที่สุดแล้ว ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน60,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีก่อนฟ้องเป็นเวลา 5 ปี และ ในอัตราเดียวกันนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีเดิมโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินและผู้รับอาวัล คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันรับผิดชอบหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยกรณีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เสียก่อน พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีเดิมโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินศาลพิพากษายกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความ แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นการเรียกร้องให้รับผิดชอบสัญญาอีกฉบับหนึ่งต่างหากจากตัวสัญญาใช้เงินเมื่อสัญญาดังกล่าวมีข้อความว่า จำเลยที่ 1 ไม่จ่ายเงินตามมูลค่าแห่งตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ยอมใช้เงินให้แก่โจทก์จนครบถ้วนตลอดถึงค่าเสียหาย จึงเป็นคนละประเด็นกับที่โจทก์และจำเลยที่ 1 พิพาทกันในคดีเดิม ฟ้องโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบสัญญาที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีนี้ จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี สำหรับฟ้องของโจทก์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2 นั้น ตามหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงิน มีข้อความระบุถึงจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลได้ทราบข้อตกลงในการที่จำเลยที่ 1 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายให้แก่โจทก์ดังกล่าวข้างต้นแล้วทุกประการ จำเลยที่ 2 ยินยอมรับอาวัล และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับอาวัล เห็นว่าตามหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีข้อความอื่นใดในลักษณะเป็นการค้ำประกันคงระบุแต่เพียงว่า

เป็นผู้รับอาวัล แม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลที่ตนประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 โดยไม่อาจอ้างเรื่องการผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไปในมาตรา 700 ขึ้นต่อสู้ได้อยู่แล้ว ฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินในฐานะผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินอันเป็นประเด็น ข้อวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิมและเมื่อคดีเดิมถึงที่สุดแล้วฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ

เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกามีเพียงจำนวน 112,500 บาทแต่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจากทุนทรัพย์จำนวน 137,095.88 บาทค่าขึ้นศาลจึงเกินมาจำนวน 615 บาทเห็นควรคืนให้โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 แล้วให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจำนวน 615 บาท ให้แก่โจทก์

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น